



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 61/Pid.B/2025/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. FAHRI bin A. FAUZI**
2. Tempat lahir : Bukit Kemuning
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /16 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Suka Banjar Kec. Lumbok Seminung
Kab. Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Zeplin Erizal, S.H.,M.H., Hilda Rina, S.H., M.H., Irwanto, S.H., dan Fendy Wijaya, S.H. Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Inten Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 61/Pen.Pid.Sus /2025/PN Liw tertanggal 30 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 61/Pid.B/2025/PN Liw tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2025/PN Liw tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. FAHRI BIN A. FAUZI bersalah telah melakukan Tindak Pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" Sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. FAHRI BIN A. FAUZI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung pisau berbahan kulit berwarna coklat dengan Panjang $\pm$ 18 cm dengan ciri-ciri bertempel solatif bening pada bagian sarungnya;Dirampas Untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah flash disk yang berisikan Rekaman CCTV;
Dikembalikan kepada Saksi RIZA IRWANDA BIN HOTMAN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya kembali, merupakan tulang punggung keluarga sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa M. FAHRI BIN A. FAUZI pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada rentang waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya tidaknya pada rentang waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Pekon Sukabanjar Kec.Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. DANI dan rekan dari Sdr. DANI yang Terdakwa tidak kenal berangkat dari Bukit Kemuning menuju Pekon Sukabanjar Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat untuk menjemput istri Terdakwa, sesampainya di Pekon Sukabanjar Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. DANI dan rekan dari Sdr. DANI yang Terdakwa tidak kenal beristirahat di rumah ibu mertua Terdakwa. Kemudian sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. DANI dan rekan dari Sdr. DANI yang Terdakwa tidak kenal pergi menonton organ di acara khitanan tetangga ibu mertua Terdakwa, lalu sesampainya di lokasi Terdakwa berbincang-bincang terlebih dahulu dengan saudara-saudara Terdakwa yang berada di acara khitanan tersebut, sekira Pukul 00.00 WIB terjadi keributan di acara organ tersebut namun sempat dapat diredam kemudian musik organ dilanjutkan, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB terjadi lagi keributan dan musik organ diberhentikan, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. DANI dan rekan dari Sdr. DANI yang Terdakwa tidak kenal kembali ke rumah ibu mertua Terdakwa, namun pada saat diperjalanan Terdakwa mendengar suara pecahan botol dari depan rumah paman Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari acara organ tersebut dan Terdakwa langsung mendatangi sumber suara tersebut sambil berkata "Woy bangsat, kamu orang ini gak ada etika lagi sudah gara-gara kalian acara berhenti kalian memecah-mecahin botol didepan rumah paman saya, ini kampung saya" setelah itu ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berkata "bukan kami bang, itu bang" (sambil menunjuk si korban), lalu saya berkata lagi "kalo mabok pulang jangan memecah-mecahin botol" dijawab lagi dengan laki-laki yang sama "bukan kami bang". Kemudian korban RIAN ARDIYAN (Selanjutnya disebut Korban RIAN) memanggil Terdakwa dengan melambaikan tangannya kearah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung mengejar Korban RIAN dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Liw



korban RIAN langsung pergi berlari ke arah jalan aspal, ketika tiba di jalan aspal Terdakwa berteriak “Woy Bangsat” sambil berlari mendekati Korban RIAN, Ketika sudah berada didekat Korban RIAN dan beberapa rekannya Korban RIAN, Terdakwa langsung menendang salah satu rekan Korban RIAN yang berada di lokasi, kemudian Terdakwa bergulat dengan seorang laki-laki tersebut dan pada saat Terdakwa sedang bergulat, Korban RIAN memukul kepala bagian belakang Terdakwa dengan menggunakan batu lalu Terdakwa mendorong rekan korban RIAN yang bergulat dengan Terdakwa sampai jatuh ke pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa mencari orang yang memukul kepala Terdakwa dan ketika Terdakwa memutar badan, Korban RIAN hendak memukul Terdakwa kembali menggunakan batu ke arah kepala Terdakwa sambil berkata “mati koe” namun Terdakwa berhasil mengelak, lalu Terdakwa mencekik leher Korban RIAN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa meninju bagian wajah korban RIAN kemudian korban RIAN membalasnya dengan meninju bagian kepala Terdakwa, Kemudian korban RIAN mengeluarkan sebilah pisau dan hendak menusuk ke arah kepala Terdakwa namun Terdakwa sempat menghalau dengan Terdakwa pegang tangan kanannya korban RIAN dengan tangan kiri Terdakwa dan pisau tersebut sempat menggores tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dari belakang pinggang Terdakwa dan langsung Terdakwa arahkan ke arah kepala korban RIAN, namun sempat dihalau juga oleh korban RIAN dengan menggunakan tangan kirinya ketika Terdakwa dan korban RIAN saling beradu kekuatan menekan pisau tersebut pisau Terdakwa menusuk leher kiri korban RIAN yang mengakibatkan keluarnya darah dari leher korban RIAN, setelah itu korban RIAN memberontak dan pisau miliknya jatuh lalu pergi berlari kemudian Terdakwa juga melarikan diri dari Lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan pergi ke daerah Pulau Bali, namun karena Terdakwa merasa hidupnya tidak tenang dan selalu dihantui rasa bersalah, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2025 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian Polres Lampung Barat dan mengakui perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Pekon Sukabanjar Kec.Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum RSUD Alimuddin Umar Nomor: 042/3045/VER/III.02/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 09 Desember 2024 oleh dr.Lufthi Fahreza selaku Dokter yang memeriksa Korban an. RIYAN ANDRIYAN, dapat disimpulkan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, Kesan gizi kurang. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka iris pada wajah, luka lecet dan luka tusuk pada leher, serta luka sayat pada lengan kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP
SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa M. FAHRI BIN A. FAUZI pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Pekon Sukabanjara Kec.Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. DANI dan rekan dari Sdr. DANI yang Terdakwa tidak kenal berangkat dari Bukit Kemuning menuju Pekon Sukabanjara Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat untuk menjemput istri Terdakwa, sesampainya di Pekon Sukabanjara Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. DANI dan rekan dari Sdr. DANI yang Terdakwa tidak kenal beristirahat di rumah ibu mertua Terdakwa. Kemudian sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. DANI dan rekan dari Sdr. DANI yang Terdakwa tidak kenal pergi menonton organ di acara khitanan tetangga ibu mertua Terdakwa, lalu sesampainya di lokasi Terdakwa berbincang-bincang terlebih dahulu dengan saudara-saudara Terdakwa yang berada di acara khitanan tersebut, sekira Pukul 00.00 WIB terjadi keributan di acara organ tersebut namun sempat dapat diredam kemudian musik organ dilanjutkan, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB terjadi lagi keributan dan musik organ diberhentikan, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. DANI dan rekan dari Sdr. DANI yang Terdakwa tidak kenal kembali ke rumah ibu mertua

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun pada saat diperjalanan Terdakwa mendengar suara pecahan botol dari depan rumah paman Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari acara orgenan tersebut dan Terdakwa langsung mendatangi sumber suara tersebut sambil berkata "Woy bangsat, kamu orang ini gak ada etika lagi sudah gara-gara kalian acara berhenti kalian memecah-mecahin botol didepan rumah paman saya, ini kampung saya" setelah itu ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berkata "bukan kami bang, itu bang" (sambil menunjuk si korban), lalu saya berkata lagi "kalo mabok pulang jangan memecah-mecahin botol" dijawab lagi dengan laki-laki yang sama "bukan kami bang". Kemudian korban RIAN ARDIYAN (Selanjutnya disebut Korban RIAN) memanggil Terdakwa dengan melambaikan tangannya kearah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung mengejar Korban RIAN dan korban RIAN langsung pergi berlari ke arah jalan aspal, ketika tiba di jalan aspal Terdakwa berteriak "Woy Bangsat" sambil berlari mendekati Korban RIAN, Ketika sudah berada didekat Korban RIAN dan beberapa rekannya Korban RIAN, Terdakwa langsung menendang salah satu rekan Korban RIAN yang berada di lokasi, kemudian Terdakwa bergulat dengan seorang laki-laki tersebut dan pada saat Terdakwa sedang bergulat, Korban RIAN memukul kepala bagian belakang Terdakwa dengan menggunakan batu lalu Terdakwa mendorong rekan korban RIAN yang bergulat dengan Terdakwa sampai jatuh ke pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa mencari orang yang memukul kepala Terdakwa dan ketika Terdakwa memutar badan, Korban RIAN hendak memukul Terdakwa kembali menggunakan batu ke arah kepala Terdakwa sambil berkata "mati koe" namun Terdakwa berhasil mengelak, lalu Terdakwa mencekik leher Korban RIAN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa meninju bagian wajah korban RIAN kemudian korban RIAN membalasnya dengan meninju bagian kepala Terdakwa, Kemudian korban RIAN mengeluarkan sebilah pisau dan hendak menusuk ke arah kepala Terdakwa namun Terdakwa sempat menghalau dengan Terdakwa pegang tangan kanannya korban RIAN dengan tangan kiri Terdakwa dan pisau tersebut sempat menggores tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dari belakang pingang Terdakwa dan langsung Terdakwa arahkan ke arah kepala korban RIAN, namun sempat dihalau juga oleh korban RIAN dengan menggunakan tangan kirinya ketika Terdakwa dan korban RIAN saling beradu kekuatan menekan pisau tersebut pisau

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menusuk leher kiri korban RIAN yang mengakibatkan keluarnya darah dari leher korban RIAN, setelah itu korban RIAN memberontak dan pisau miliknya jatuh lalu pergi berlari kemudian Terdakwa juga melarikan diri dari Lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan pergi ke daerah Pulau Bali, namun karena Terdakwa merasa hidupnya tidak tenang dan selalu dihantui rasa bersalah, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2025 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian Polres Lampung Barat dan mengakui perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Pekon Sukabanjara Kec.Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat.
- berdasarkan Surat Visum Et Revertum RSUD Alimuddin Umar Nomor : 042/3045/VER/III.02/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 09 Desember 2024 oleh dr.Lufthi Fahreza selaku Dokter yang memeriksa Korban an. RIYAN ANDRIYAN, dapat disimpulkan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, Kesan gizi kurang. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka iris pada wajah, luka lecet dan luka tusuk pada leher, serta luka sayat pada lengan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Chip Usman Bin Muhammad Munir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira jam 02.00 WIB, Saksi di informasikan oleh salah satu masyarakat yang berada di Pekon Sukabanjara Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat yaitu telah ditemukannya salah satu mayat berjenis kelamin laki laki dan ditemukan posisinya tergeletak di pinggir jalan di Pekon Sukabanjara Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat, kemudian Saksi selaku Bhabinkamtibnas langsung melakukan Cek Tempat Kejadian Perkara untuk mengkonfirmasi terkait informasi tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya Saksi di Pekon Sukabanjar Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat, Saksi menemukan mayat laki laki yang menggunakan pakaian hitam dengan berlumuran darah dan dan terlihat mayat tersebut mengalami luka tusukan di bagian leher kiri, kemudian Saksi langsung berkoordinasi dengan Pihak Aparatur Pekon Saksi juga langsung mencari informasi terkait identitas mayat tersebut, dan telah di telusuri bahwa korban/laki-laki tersebut benar bahwasanya bernama Sdr.Rian yaitu salah satu pekerja Proyek di Lombok dan berdomisili di Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengenali mayat seseorang laki laki yang tergeletak di pinggir jalan di Pekon Sukabanjar Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyebabkan laki-laki tidak dikenal tersebut meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya di Pekon Sukabanjar Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat tersebut benar ada Pesta (hiburan orgen) dari salah satu warga/masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Zukki Aufa Bin Surli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali Jenazah seseorang laki laki yang tergeletak di pinggir jalan di Pekon Sukabanjar Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat tersebut yaitu rekan kerja proyek Saksi yang bernama Sdr.Rian Ardiyan (alm);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggl 08 Desember 2024 sekira jam 22.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi yaitu ada acara orgen di Pekon Sukabanjar Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat tersebut kemudian kami pun langsung bergegas berangkat menuju lokasi hiburan organ tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke acara orgen tersebut bersama-sama dengan rekan kerja proyek Saksi, bersama Sdr.Rian Ardiyan(alm), dan Sdr.Yogi serta Sdr.Masturoh;
- Bahwa setiba dilokasi hiburan organ itu, di Pekon Sukabanjar Kec. Lumbok Seminung, Kab. Lampung Barat, datang Sdr.Yogi mendekati Saksi dan mengajak Saksi ke arah panggung orgen namun Saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Liw



menolakannya kemudian Sdr.Yogi naik kembali ke panggung dan Saksi tetap tinggal di tempat kemudian beberapa menit kemudian Sdr.Yogi datang kembali bersama Sdr.Rian Ardiyan(alm) dan mengajak Saksi untuk membeli minuman alkohol namun Saksi hanya memberikan tambahan uang Saksi dan mereka langsung pergi ke untuk membeli minum kemudian beberapa menit kemudian setelah tiba Sdr.Yogi dan Sdr.Rian Ardiyan(alm) kami pun minum minuman;

- Bahwa beberapa menit kemudian Sdr.Rian Ardiyan(alm) naik ke panggung organ dan Saksi masih di tempat duduk di bawah panggung dan setelah music organ mati terjadi keributan di bawah panggung tersebut kemudian Saksi pun langsung turun dari ke arah jalan besar yaitu di pertigaan dan Saksi menunggu di pertigaan depan tersebut dan sambil melihat ke atas dan sambil menunggu rekan yang lain dan pada saat itu Saksi mendengar suara pecahan botol dan Saksi mengampirannya serta Saksi melihat Sdr.Rian Ardiyan(alm) memegang botol pecah dan didekatnya ada Sdr.Yogi dan pada saat itu memang terjadi keributan tapi Saksi tidak mengetahuinya siapa yang ribut kemudian Saksi pun turun ke bawah ke arah pulang dan pada saat Saksi berjalan di jalan utama, Saksi bertemu Sdr.Rian Ardiyan(alm) dan Sdr. Yogo;
- Bahwa selanjutnya datang 3 (tiga) orang berlari mengejar Sdr.Rian Ardiyan (alm) yaitu 1 (satu) orang mengenakan pakaian hitam, 1 (satu) orang mengenakan pakaian jaket biru, 1 (satu) orang Saksi lupa dan salah satu orang paling depan membawa pisau sambil berteriak "siapa yang memecahin botol di daerah saya tadi" dan Saksi langsung mundur dan terdiam kemudian orang yang membawa pisau tersebut langsung menyerang ke Sdr.Rian Ardiyan(alm) sampai tersungkur dan Saksi agak menjauh dan pada setelah selesai 1 (satu) orang mengenakan yang membawa pisau tersebut kembali kejalan dan sambil mengarahkan pisau tersebut kearah Saksi sambil berkata "kamu juga ya" dan dari itu Saksi menjawab "tidak" kemudian Saksi pun berjalan dalam posisi itu orang orang terbut kehilangan Sdr.Rian Ardiyan(alm) sambil mencari-carinya dikarenakan menghilang dan Saksi tetap berjalan ke depan dan pada saat perjalanan Saksi bertemu orang mengendari motor dan pulang bersama orang tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira 05.00 WIB, Saksi mengetahui dari rekan kerja Saksi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Rian Ardiyan(alm) meninggal dunia dan ditemukan di pinggir jalan;

- Bahwa pada saat kejadian terjadi cekcok antara Sdr.Rian Ardiyan(alm), Saksi melihat jelas korban Sdr.RIYAN ditusuk oleh seseorang di bagian leher, namun karena pada saat kejadian itu adalah malam hari, sehingga membuat Saksi tidak jelas siapa orang yang melakukan penusukan kepada leher Sdr.Rian Ardiyan(alm);
- Bahwa benar Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Riza Irwanda Bin Hotman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehari-hari yaitu sebagai Peratin atau Kepala Desa Pekon Sukabanjar Kec. Lumbok Seminung Kab. Lampung Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat Saksi berada di rumah, datang masyarakat kerumah untuk meminta bantuan kepada Saksi agar mencarikan mobil untuk membawa tubuh korban ke rumah sakit;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut yaitu seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali yang menurut keterangan rekan-rekan korban, korban bekerja di Proyek Pasar Tematik Wisata Lumbok dan Saksi juga tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan perbuatan yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi langsung menelpon mobil ambulans dan setelah itu Saksi langsung mendatangi TKP, sesampainya Saksi di TKP sudah ramai warga yang berkumpul termasuk rekan-rekan dari korban dan beberapa menit kemudian pihak kepolisian datang
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi korban pada saat pertama kali Saksi melihatnya dikarenakan Saksi tidak berani mendekat dan Saksi hanya melihat dari kejauhan yang jaraknya + 3 (tiga) meter dan Saksi juga hanya melihat sekilas saja tidak terlalu memperhatikan
- Bahwa sebelum kejadian ada acara musik organ malam dan Saksi juga datang ke acara musik organ tersebut pada pukul 18.30 WIB dan pulang ke rumah pada pukul 00.30 WIB;
- Bahwa selama Saksi berada di acara musik organ tersebut, Saksi sempat melihat ada keributan setelah acara selesai yaitu antara para

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengunjung acara tersebut namun pada saat itu di selesaikan dan acara kembali berlanjut dan setelah itu Saksi pun pulang kerumah dikarenakan sudah larut malam;

- Bahwa yang Saksi ketahui yang menjadi penyebab keributan (cekcok mulut) tersebut yaitu dikarenakan musik organ tersebut akan ditutup atau disudahi
- Bahwa jarak antara lokasi acara dengan tempat ditemukannya korban berjarak + 500 (lima ratus) meter namun diantara lokasi tersebut ditemukan darah yang menetes dengan jarak + 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi musik organ tersebut
- Bahwa pihak kepolisian mengecek CCTV di halaman rumah Saksi, lalu di temukan beberapa orang mengejar orang diduga korban pada saat hari dan waktu kejadian;
- Bahwa wajah pada CCTV kurang terlihat dengan jelas dan Saksi kurang bisa mengenali wajah-wajah yang terekam di CCTV tersebut namun terlihat jelas ada 3 (tiga) orang yang mengejar korban dan terekam di CCTV tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Revertum RSUD Alimuddin Umar Nomor: 042/3045/VER/III.02/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 09 Desember 2024 oleh dr.Lufthi Fahreza selaku Dokter yang memeriksa Korban an. RIYAN ANDRIYAN, dapat disimpulkan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, Kesan gizi kurang. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka iris pada wajah, luka lecet dan luka tusuk pada leher, serta luka sayat; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Dani dan rekan dari Sdr. Dani yang Terdakwa tidak kenal berangkat dari Bukit Kemuning menuju Pekon Sukabanyar, Kec. Lumbok Seminung, Kab. Lampung Barat untuk menjemput istri Terdakwa, sesampainya di Pekon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabanjar, Kec. Lumbok Seminung, Kab. Lampung Barat sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa beristirahat di rumah ibu mertua Terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Dani dan rekan dari Sdr. Dani yang Terdakwa tidak kenal pergi menonton organ di acara khitanan tetangga ibu mertua Terdakwa, lalu sesampainya di lokasi Terdakwa berbincang-bincang terlebih dahulu dengan saudara-saudara Terdakwa yang berada di acara khitanan tersebut, sekira pukul 00.00 WIB terjadi keributan di acara musik organ tersebut namun sempat dapat diredam kemudian musik organ dilanjutkan;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, terjadi lagi keributan dan musik organ diberhentikan, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Dani dan rekan dari Sdr. Dani yang Terdakwa tidak kenal kembali ke rumah ibu mertua Terdakwa, namun pada saat diperjalanan, Terdakwa mendengar suara pecahan botol dari depan rumah paman Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari acara musik organ tersebut dan Terdakwa langsung mendatangi sumber suara tersebut sambil berkata "Woy bangsat, kamu orang ini gak ada etika lagi sudah gara-gara kalian acara berhenti kalian memecah-mecahin botol didepan rumah paman Terdakwa, ini kampung Terdakwa" setelah itu ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berkata "bukan kami bang, itu bang" (sambil menunjuk si korban), lalu saya berkata lagi " kalo mabok pulang jangan memecah-mecahin botol " dijawab lagi dengan laki-laki yang sama "bukan kami bang". Kemudian korban, yang Terdakwa tidak kenal, memanggil Terdakwa dengan melambaikan tangannya kearah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengejar korban dan korban langsung pergi berlari ke arah jalan aspal, ketika tiba di jalan aspal Terdakwa berteriak "Woy Bangsat" sambil berlari mendekati Korban Ketika sudah berada didekat Korban dan beberapa rekannya Korban, Terdakwa langsung menendang salah satu rekan Korban yang berada di lokasi, kemudian Terdakwa bergulat dengan seorang laki-laki tersebut dan pada saat Terdakwa sedang bergulat, korban memukul kepala bagian belakang Terdakwa dengan menggunakan batu lalu Terdakwa mendorong rekan korban yang bergulat dengan Terdakwa sampai jatuh ke pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa mencari orang yang memukul kepala Terdakwa dan ketika Terdakwa memutar badan, Korban hendak memukul Terdakwa kembali menggunakan batu ke arah kepala

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Liw



Terdakwa sambil berkata “mati koe” namun Terdakwa berhasil mengelak, lalu Terdakwa mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa meninju bagian wajah korban kemudian korban membalasnya dengan meninju bagian kepala Terdakwa, Kemudian korban mengeluarkan sebilah pisau dan hendak menusuk ke arah kepala Terdakwa namun Terdakwa sempat menghalau dengan Terdakwa pegang tangan kanannya korban dengan tangan kiri Terdakwa dan pisau tersebut sempat menggores tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dari belakang pingang Terdakwa dan langsung Terdakwa arahkan ke arah kepala korban, namun sempat dihalau juga oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya ketika Terdakwa dan korban saling beradu kekuatan menekan pisau tersebut pisau Terdakwa menusuk leher kiri korban yang mengakibatkan keluarnya darah dari leher korban, setelah itu korban memberontak dan pisau miliknya jatuh lalu pergi berlari kemudian Terdakwa juga melarikan diri dari Lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa pisau untuk membantu di tempat pestaan pamannya Terdakwa, tidak ada maksud lain dan setiap harinya Terdakwa tidak membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dan pergi ke daerah Pulau Bali, namun karena Terdakwa merasa hidupnya tidak tenang dan selalu dihantui rasa bersalah, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2025 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian Polres Lampung Barat dan mengakui perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di Pekon Sukabanjar, Kec.Lumbok Seminung, Kab. Lampung Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan hak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung pisau berbahan kulit berwarna coklat dengan panjang + 18 cm dengan ciri-ciri tertempel solatif bening pada bagian sarungnnya;
- 1 (satu) buah flash disk yang berisikan Rekaman CCTV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, di Pekon Sukabanjar Kec. Lumbok Seminung, Kab. Lampung Barat, berawal dari Terdakwa mendengar ada orang memecahkan-mecahkan botol, lalu Terdakwa mencari orang yang memecahkan botol-botol, lalu ada seorang yang tidak Terdakwa kenal yaitu, korban (Sdr.Rian Ardiyan(alm)) memanggil dan melambaikan tangan ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengejar Sdr. Rian Ardiyan(alm), kemudian terjadi baku hantam antara Terdakwa dan Sdr.Rian Ardiyan(alm), lalu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dari belakang pingang Terdakwa dan langsung Terdakwa arahkan ke arah kepala Sdr. Rian Ardiyan(alm),, namun sempat dihalau juga oleh Sdr. Rian Ardiyan(alm), dengan menggunakan tangan kirinya ketika Terdakwa dan Sdr. Rian Ardiyan(alm), saling beradu kekuatan menekan pisau tersebut pisau Terdakwa menusuk leher kiri Sdr. Rian Ardiyan(alm), yang mengakibatkan keluarnya darah dari leher Sdr. Rian Ardiyan(alm),, setelah itu korban memberontak dan pisau miliknya jatuh lalu pergi berlari kemudian Terdakwa juga melarikan diri dari lokasi tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi Chip Usman Bin Muhammad Munir dan Saksi Riza Irwanda Bin Hotman yang menemukan seorang mayat laki-laki dengan luka tusukan di bagian leher, yang mana Terdakwa menusukkan pisaunya kearah leher orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut yaitu Sdr. Rian Ardiyan(alm);
- Bahwa Saksi Chip Usman Bin Muhammad Munir dan Saksi Riza Irwanda Bin Hotman menemukan seorang mayat laki-laki dengan luka tusukan di bagian leher, yaitu mayat yang dikenali oleh Saksi Zukki Aufa Bin Surli, yaitu Sdr. Rian Ardiyan(alm), yang dinyatakan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Revertum RSUD Alimuddin Umar Nomor: 042/3045/VER/III.02/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 09 Desember 2024;
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau dan mengarahkan kearah leher Sdr. Rian Ardiyan(alm) ketika Terdakwa dan Sdr. Rian Ardiyan(alm) berkelahi, yang mana Sdr. Rian Ardiyan(alm) juga menyerang Terdakwa dengan batu dan pisau milik Sdr. Rian Ardiyan(alm), serta ketika Sdr.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rian Ardiyan(alm) telah tertusuk pisau Terdakwa, Sdr. Rian Ardiyan(alm) melarikan diri dan Terdakwa juga melarikan diri, tidak mengejar Sdr. Rian Ardiyan(alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama M. Fahri Bin A. Fauzi adalah sebagai individu penyandang hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ,sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Barangsiapa” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), sengaja adalah sama dengan “*willens en wetens* “yang mana pengertian “*willens*” atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan “wetens” atau mengetahui itu diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran pula (*opzet bij noodzakelijkheids*), serta sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama (*Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim langsung membahas macam kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sengaja sebagai maksud” (*opzet als oogmerk*) bahwa seseorang pada waktu melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari juga bila akibat tersebut pasti atau mungkin akan timbul karena tindakan yang akan atau sedang ia lakukan, sedang timbulnya akibat tersebut memang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yaitu, bahwa sekira pukul 01.30 WIB, di Pekon Sukabanyar Kec. Lumbok Seminung, Kab. Lampung Barat, berawal dari Terdakwa mendengar ada orang memecahkan-mecahkan botol, lalu Terdakwa mencari orang yang memecahkan botol-botol, lalu ada seorang yang tidak Terdakwa kenal yaitu, korban (Sdr.Rian Ardiyan(alm)) memanggil dan melambaikan tangan ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengejar Sdr. Rian Ardiyan(alm), kemudian terjadi baku hantam antara Terdakwa dan Sdr.Rian Ardiyan(alm), lalu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dari belakang pingang Terdakwa dan langsung Terdakwa arahkan ke arah kepala Sdr. Rian Ardiyan(alm), namun sempat dihalau juga oleh Sdr. Rian Ardiyan(alm) dengan menggunakan tangan kirinya ketika Terdakwa dan Sdr. Rian Ardiyan(alm) saling beradu kekuatan menekan pisau tersebut pisau Terdakwa menusuk leher kiri korban yang mengakibatkan keluarnya darah dari leher Sdr. Rian Ardiyan(alm), setelah itu Sdr. Rian Ardiyan(alm) memberontak dan pisau miliknya jatuh lalu pergi berlari kemudian Terdakwa juga melarikan diri dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi Chip Usman Bin Muhammad Munir dan Saksi Riza Irwanda

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Hotman yang menemukan seorang mayat laki-laki dengan luka tusukan di bagian leher, yang mana Terdakwa menusukkan pisaunya ke arah leher orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut yaitu Sdr. Rian Ardiyan(alm);

Menimbang, bahwa Saksi Chip Usman Bin Muhammad Munir dan Saksi Riza Irwanda Bin Hotman menemukan seorang mayat laki-laki dengan luka tusukan di bagian leher, yaitu mayat yang dikenali oleh Saksi Zukki Aufa Bin Surli, yaitu Sdr. Rian Ardiyan(alm), yang dinyatakan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Revertum RSUD Alimuddin Umar Nomor: 042/3045/VER/III.02/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 09 Desember 2024;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan bahwa motif Terdakwa mengambil pisau dan mengarahkan ke arah leher Sdr. Rian Ardiyan(alm) ketika Terdakwa dan Sdr. Rian Ardiyan(alm) berkelahi, yang mana Sdr. Rian Ardiyan(alm) juga menyerang Terdakwa dengan batu dan pisau milik Sdr. Rian Ardiyan(alm), serta ketika Sdr. Rian Ardiyan(alm) telah tertusuk pisau Terdakwa, Sdr. Rian Ardiyan(alm) melarikan diri dan Terdakwa juga melarikan diri, Terdakwa tidak mengejar Sdr. Rian Ardiyan(alm) artinya Terdakwa tidak menghendaki untuk menghilangkan nyawa Sdr. Rian Ardiyan(alm), karena Terdakwa ikut meninggalkan lokasi ketika Sdr. Rian Ardiyan(alm) berlari meninggalkan lokasi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Rian Ardiyan(alm) ditemukan meninggal dunia tidak jauh dari lokasi Terdakwa dan Sdr. Rian Ardiyan(alm) berkelahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memperhatikan situasi yaitu ketika Sdr. Rian Ardiyan(alm) telah tertusuk pisau Terdakwa, Sdr. Rian Ardiyan(alm) melarikan diri dan Terdakwa juga melarikan diri, Terdakwa tidak mengejar Sdr. Rian Ardiyan(alm) artinya Terdakwa tidak menghendaki untuk menghilangkan nyawa Sdr. Rian Ardiyan(alm), karena Terdakwa ikut meninggalkan lokasi ketika Sdr. Rian Ardiyan(alm) berlari meninggalkan lokasi dan Terdakwa, walaupun akhirnya Sdr. Rian Ardiyan(alm) ditemukan meninggal dunia tidak jauh dari lokasi Terdakwa dan Sdr. Rian Ardiyan(alm) berkelahi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak menghendaki untuk membunuh Sdr. Rian Ardiyan(alm), yang mana apabila Terdakwa menghendaki untuk membunuh Sdr. Rian Ardiyan(alm), maka ketika Sdr. Rian Ardiyan(alm) dalam keadaan telah tertusuk di bagian lehernya dan melarikan diri, maka Terdakwa juga akan mengejar Sdr. Rian Ardiyan(alm) untuk menghabisi nyawa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Rian Ardiyan(alm); sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materiil Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi, maka unsur “Barangsiapa” juga tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama M. Fahri Bin A. Fauzi adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ,sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Barangsiapa” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 351 ayat (4) KUHP, “Penganiayaan” disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), sengaja adalah sama dengan “*willens en wetens*” yang mana pengertian “*willens*” atau menghendaki itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan “*wetens*” atau mengetahui itu diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran pula (*opzet bij noodzakelijkheids*), serta sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama (*Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim langsung membahas macam kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sengaja sebagai maksud” (*opzet als oogmerk*) bahwa seseorang pada waktu melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari juga bila akibat tersebut pasti atau mungkin akan timbul karena tindakan yang akan atau sedang ia lakukan, sedang timbulnya akibat tersebut memang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah ketika Terdakwa menghendaki timbulnya luka dan Terdakwa mengetahui perbuatan yang dia lakukan akan menimbulkan luka namun dalam unsur ini orang yang dilukai tersebut meninggal dunia (mati);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yaitu, bahwa sekira pukul 01.30 WIB, di Pekon Sukabanjar Kec. Lumbok Seminung, Kab. Lampung Barat, berawal dari Terdakwa mendengar ada orang memecahkan-mecahkan botol, lalu Terdakwa mencari orang yang memecahkan botol-botol, lalu ada seorang yang tidak Terdakwa kenal yaitu, korban (Sdr.Rian Ardiyan(alm)) memanggil dan melambaikan tangan ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengejar Sdr. Rian Ardiyan(alm), kemudian terjadi baku hantam antara Terdakwa dan Sdr.Rian Ardiyan(alm), lalu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dari belakang pingang Terdakwa dan langsung Terdakwa arahkan ke arah kepala Sdr. Rian Ardiyan(alm), namun sempat dihalau juga oleh Sdr. Rian Ardiyan(alm) dengan menggunakan tangan kirinya ketika Terdakwa dan Sdr. Rian Ardiyan(alm) saling beradu kekuatan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan pisau tersebut pisau Terdakwa menusuk leher kiri korban yang mengakibatkan keluarnya darah dari leher Sdr. Rian Ardiyan(alm), setelah itu Sdr. Rian Ardiyan(alm) memberontak dan pisau miliknya jatuh lalu pergi berlari kemudian Terdakwa juga melarikan diri dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi Chip Usman Bin Muhammad Munir dan Saksi Riza Irwanda Bin Hotman yang menemukan seorang mayat laki-laki dengan luka tusukan di bagian leher, yang mana Terdakwa menusukkan pisaunya ke arah leher orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut yaitu Sdr. Rian Ardiyan(alm);

Menimbang, bahwa Saksi Chip Usman Bin Muhammad Munir dan Saksi Riza Irwanda Bin Hotman menemukan seorang mayat laki-laki dengan luka tusukan di bagian leher, yaitu mayat yang dikenali oleh Saksi Zukki Aufa Bin Surli, yaitu Sdr. Rian Ardiyan(alm), yang dinyatakan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Revertum RSUD Alimuddin Umar Nomor: 042/3045/VER/III.02/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 09 Desember 2024;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan bahwa motif Terdakwa mengambil pisau dan mengarahkan ke arah leher Sdr. Rian Ardiyan(alm) ketika Terdakwa dan Sdr. Rian Ardiyan(alm) berkelahi, yang mana Sdr. Rian Ardiyan(alm) juga menyerang Terdakwa dengan batu dan pisau milik Sdr. Rian Ardiyan(alm), serta ketika Sdr. Rian Ardiyan(alm) telah tertusuk pisau Terdakwa, Sdr. Rian Ardiyan(alm) melarikan diri dan Terdakwa juga melarikan diri, Terdakwa tidak mengejar Sdr. Rian Ardiyan(alm) artinya Terdakwa tidak menghendaki untuk menghilangkan nyawa Sdr. Rian Ardiyan(alm), karena Terdakwa ikut meninggalkan lokasi ketika Sdr. Rian Ardiyan(alm) berlari meninggalkan lokasi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Rian Ardiyan(alm) ditemukan meninggal dunia tidak jauh dari lokasi Terdakwa dan Sdr. Rian Ardiyan(alm) berkelahi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primer, bahwa Terdakwa tidak menghendaki untuk sengaja merampas nyawa Sdr. Rian Ardiyan(alm), maka Majelis Hakim memperhatikan motif Terdakwa mengambil pisau dan mengarahkan ke arah leher Sdr. Rian Ardiyan(alm) adalah ketika Terdakwa dan Sdr. Rian Ardiyan(alm) berkelahi, yang mana Sdr. Rian Ardiyan(alm) juga menyerang Terdakwa dengan batu dan pisau milik Sdr. Rian Ardiyan(alm) sehingga Terdakwa dalam keadaan tersulut emosi, maka Majelis Hakim menyakini bahwa Terdakwa memiliki kehendak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melukai Sdr. Rian Ardiyan(alm) dengan menusukan pisau milik Terdakwa ke leher Sdr. Rian Ardiyan(alm), yang mana setelah Sdr. Rian Ardiyan(alm) telah tertusuk pisau Terdakwa, Sdr. Rian Ardiyan(alm) melarikan diri, lalu ditemukan telah meninggal dunia, tidak jauh dari lokasi perkelahian, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” telah terpenuhi;**

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan terhadap Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung pisau berbahan kulit berwarna coklat dengan Panjang $\pm$ 18 cm dengan ciri-ciri bertempel solatif bening pada bagian sarungnya adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah flash disk yang berisikan Rekaman CCTV telah disita dari Saksi Riza Irwanda Bin Hotman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Riza Irwanda Bin Hotman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyerahkan diri kepada kepolisian dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Fahri bin A. Fauzi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa M. Fahri bin A. Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung pisau berbahan kulit berwarna coklat dengan Panjang $\pm$ 18 cm dengan ciri-ciri bertempel solatif bening pada bagian sarungnya;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah flash disk yang berisikan Rekaman CCTV;
- Dikembalikan kepada Saksi Riza Irwanda Bin Hotman;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2025 oleh kami, Indri Muharani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., Ike Ari Kesuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dwi Purnama Wati, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa
didamping Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Indri Muharani, S.H.,M.H.

Ike Ari Kesuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)